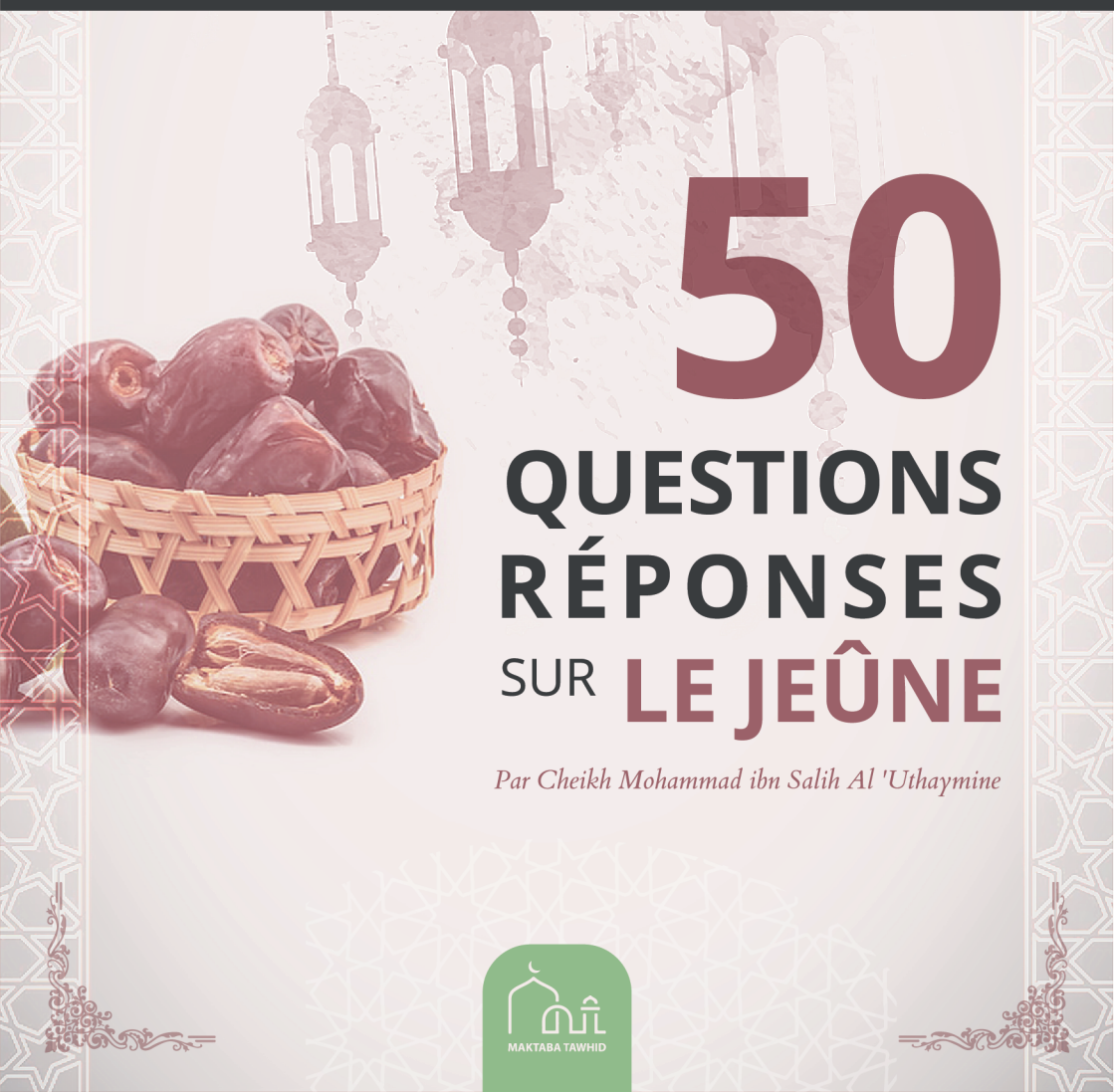




50

QUESTIONS RÉPONSES SUR **LE JEÛNE**

Par Cheikh Mohammad ibn Salih Al 'Uthaymine









AVANT-PROPOS

Ce document, offert à titre gracieux par la Maktaba Tawhid, est extrait de l'ouvrage de Cheikh Mohammed Ibn Sâleh Al 'Uthaymîn : « Fatâwas sur les piliers de l'Islam ».

Le partage de ce document est vivement recommandé, mais seulement à partir du lien de téléchargement suivant :

JE PARTAGE CE EBOOK

Par ailleurs, toute modification du présent document est interdite, ainsi que sa commercialisation. Nous vous laissons ce document tel une amanah, un dépôt.

Le Messenger d'Allah ﷺ a dit : « Les signes distinctifs de l'hypocrite sont au nombre de trois : lorsqu'il parle il ment, lorsqu'il fait une promesse il ne la tient pas et lorsqu'on lui confie un dépôt il le trahit. » Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim.

Question 1 : Quel est le but visé par la prescription du jeûne ?

Réponse : Quand nous lisons le verset qui dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

﴿Ô les croyants ! On vous a prescrit as-siyâm comme on la prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété.﴾ (2 : 183) ;

nous comprenons qu'il s'agit de la piété et l'adoration d'Allah le Tout-Puissant. La piété signifie l'abandon des péchés. Dans son sens général, elle signifie que le fidèle doit faire tout ce qui est prescrit et s'abstenir de tout ce qui est interdit. Le Prophète ﷺ dit à ce sujet :

« مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّرِّ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »

« Celui qui ne renonce ni à dire des mensonges, ni à pratiquer des faussetés et des actes d'ignorance, Allah n'a nul besoin qu'il se prive de boire ou de manger. »¹

Ainsi, nous comprenons que la personne qui jeûne est dans l'obligation de respecter les injonctions et de s'éloigner des interdits, que ce soit dans la parole ou l'acte. Elle ne doit pas médire des gens, elle ne doit pas mentir, elle ne doit pas rapporter des propos dans l'intention de nuire, elle ne doit pas vendre ce qui est illicite. En somme, celui qui jeûne est tenu d'abandonner tout ce qui est interdit par la religion. Une fois que le

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui ne s'abstient pas de mensonges pendant le jeûne (1903).



fidèle suit cette voie pendant un mois entier, il le fera le reste de l'année.

Malheureusement, un grand nombre de ceux qui jeûnent ne font pas la distinction entre le jour du jeûne et les autres jours de l'année, ils continuent de négliger les devoirs et de faire ce qui est interdit, aucun signe de jeûne n'apparaît sur eux. Quoique ce comportement n'invalide pas le jeûne, il n'en demeure pas moins qu'il réduit sa récompense et il peut même anéantir cette récompense auprès d'Allah.

Question 2 : Il y a des gens qui revendiquent que le croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan et des autres mois à Makka doit être le seul valide afin d'assurer l'unité de la nation. Que dit votre Éminence sur ce sujet ?

Réponse : Ceci est impossible sur le plan astronomique, car le début du mois lunaire diffère d'une région à une autre. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya dit que le croissant lunaire n'apparaît pas en même temps dans toutes les régions. Les savants confirment aussi cette réalité. Par conséquent, les textes religieux et la logique confirment que chaque pays doit déterminer le début des mois.

Pour ce qui est des textes religieux, Allah dit :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

﴿Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne!﴾ (2: 185).

Si, donc, des gens qui se trouvent aux confins de la terre ne voient pas le croissant, alors que les habitants de Makka l'ont vu, comment peut-on appliquer ces versets aux premiers qui n'ont pas été présents ?! Le Prophète ﷺ dit :

« صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ »

« Jeûnez quand vous le voyez (le croissant du mois de Ramadan) et faites la rupture du jeûne quand vous le voyez (le croissant du mois de Chawwâl). »

Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim¹. Quand les habitants de Makka observent le croissant du mois de Ramadan, nous ne pouvons donc pas obliger les habitants du Pakistan et des autres pays de l'Orient à jeûner, car nous savons qu'ils n'ont pas encore vu le croissant lunaire dans leurs régions et le Prophète ﷺ a conditionné le jeûne par l'observation du croissant.

Pour ce qui est de l'argument logique, il s'agit de la déduction analogique qui ne peut pas être infirmée. Nous savons que le soleil se lève du côté oriental de la terre avant le côté occidental. Quand l'aube paraît à l'est, devons-nous entamer le jeûne, alors qu'il fait encore nuit chez nous ? La réponse est non, bien entendu. De même, quand le soleil se couche à l'est, alors qu'il fait encore jour chez nous, pouvons-nous rompre le jeûne ? La réponse est encore non. La règle qui régit le soleil est la même que celle du croissant. La lune détermine les mois, alors que le soleil détermine les jours. Ainsi, Celui qui dit :

« أَجِلَ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ أَلَرَفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre du Hadith qui dit : « Quand vous voyez le croissant lunaire... » (1909) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de l'obligation du jeûne dès que le croissant du mois de Ramadan est observé (1801).

لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ
 أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

«On vous a permis, la nuit d'as-Siyâm, d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah: ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser). C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux!» (2: 187)

Il a aussi dit :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

«Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne!» (2: 185)

Les textes religieux veulent donc que chaque région ait ses propres débuts et fins de mois de jeûne et de rupture du jeûne. Ils lient le début et la fin du mois à la vue du croissant et du soleil.



Question 3 : Quand une personne qui jeûne voyage de son pays à un autre et qu'on annonce l'observation du croissant du début du mois de Chawwâl, doit-elle rompre le jeûne avec eux, même si les habitants de son pays d'origine n'ont pas encore observé ce croissant ?

Réponse : Quand une personne se déplace d'un pays islamique à un autre durant le mois de Ramadan et que la rupture finale du jeûne intervient dans le pays d'origine, elle doit attendre et rompre le jeûne avec les gens du pays destinataire, car la règle dit qu'il faut jeûner le jour où les gens jeûnent, rompre le jeûne le jour où les gens rompent le jeûne et faire le sacrifice le jour où les gens immolent leurs sacrifices. Ceci est semblable au cas où la personne voyage dans un pays où le coucher du soleil intervient deux ou trois heures plus tard que celui de son pays d'origine. Le Prophète ﷺ nous ordonne de ne rompre le jeûne que si l'on observe le croissant lunaire :

« أَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ »

« Faites la rupture du jeûne quand vous l'observez (le croissant). »¹

Pour ce qui est du cas contraire, à savoir le cas de celui qui voyage vers un pays où le croissant lunaire annonçant la fin du mois du jeûne apparaît avant celui du pays d'origine, il faut dire que cette personne doit rompre le jeûne avec les habitants du pays destinataire. Elle doit ensuite rattraper les jours manqués du mois de Ramadan jour pour jour. Nous disons qu'il faut jeûner plus tard les jours manqués, car le mois ne peut pas être inférieur à 29 jours et ne peut pas être supérieur

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre du Hadith qui dit : « Quand vous voyez le croissant lunaire... » (1909) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de l'obligation du jeûne dès que le croissant du mois de Ramadan est observé (1801).



à 30 jours. Nous avons dit à cette personne de rompre le jeûne même si elle n'a pas complété 29 jours, étant donné que le croissant lunaire a été observé dans le pays où elle se trouve actuellement. Cependant, elle doit compléter les 29 jours par la suite. Or, dans le premier cas où les jours excèdent le nombre prescrit, la personne est appelée à rompre le jeûne avec les gens du pays où elle se trouve quand le croissant est observé et non avant. Ce cas ressemble aux heures supplémentaires que la personne jeûne quand elle arrive dans un pays où le coucher du soleil intervient des heures après celui du pays d'origine.

Question 4 : La personne qui exerce un travail dur qui rend difficile le jeûne, peut-elle rompre le jeûne ?

Réponse : Non, il est interdit de rompre le jeûne à cause du travail. Mais, si cette personne ne peut pas joindre le travail au jeûne, elle peut demander un congé durant le mois de Ramadan afin de pouvoir jeûner sans peine, car le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'Islam qu'il n'est pas permis de violer.

Question 5 : Une jeune fille a eu ses menstrues, mais elle continue de jeûner par ignorance. Que doit-elle faire ?

Réponse : Elle doit rattraper les jours qu'elle a jeûnés en ayant ses menstrues, car le jeûne de celle qui a des menstrues n'est pas accepté, même si elle ignore cette règle.

Par contre, quand la fille a ses règles et que sa pudeur l'a empêchée d'informer ses parents et qu'elle n'a pas jeûné, elle doit reprendre le jeûne du mois qu'elle n'a pas jeûné, car une fois que la femme atteint l'âge des menstrues, elle est considérée adulte et doit, par conséquent, appliquer toutes les règles prescrites par la religion.

Question 6 : Un homme n'a pas jeûné le mois de Ramadan à cause de son travail qui lui assure sa subsistance ainsi que celle de sa progéniture. Quelle est la règle le concernant ?

Réponse : Si cet homme abandonne le jeûne sous prétexte qu'il doit assurer la subsistance pour lui et pour sa progéniture en interprétant mal sa situation et en pensant qu'elle s'applique au cas du malade, cette personne sera interprétrice. Il doit jeûner les jours du mois de Ramadan s'il est vivant, sinon, l'un de ses proches doit le faire pour lui ou bien nourrir un pauvre pour chaque jour manqué.

Si cet homme abandonne le jeûne sans interprétation, l'avis prépondérant des oulémas dit qu'il est absolument interdit de ne pas pratiquer le culte quand il est lié à une condition temporelle. On doit l'accomplir en son temps, mais s'il le retarde délibérément jusqu'à l'écoulement de son temps, ce culte ne sera alors pas accepté de lui. Dans ce cas, il doit multiplier les actes de bien, les prières surérogatoires et les invocations à Allah pour obtenir Son pardon. La preuve sur cette règle est la parole du Prophète ﷺ qui dit :

« مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

« Celui qui fait un acte qui ne se conforme pas aux prescriptions de notre religion, son acte sera refusé. »¹

Ainsi, puisque les cultes liés par un temps prédéterminé ne peuvent pas être pratiqués avant ce temps, ils ne sont pas non plus acceptés quand ils sont pratiqués après ce temps. Par contre, dans le cas où cela est dû à l'ignorance ou à l'oubli, le Prophète ﷺ dit :

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre des transactions commerciales et par Mouslim dans le livre des jugements, chapitre de la cassation des jugements invalides (1718).

« مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ »

« Celui qui s'endort en omettant ou en oubliant de faire une prière, il doit la faire dès qu'il s'en rappelle et il n'y a pas d'expiation autre que ceci. »¹

Question 7 : Quels sont les cas où il est permis de rompre le jeûne ?

Réponse : Les cas où il est permis de rompre le jeûne sont la maladie et le voyage tel prescrit dans le Coran. En outre, la femme enceinte qui craint pour sa santé ou celle du fœtus ainsi que la femme qui allaite et qui craint pour elle-même ou pour son bébé, ont la permission de ne pas jeûner. Parmi les autres cas, celui de la personne qui doit rompre le jeûne pour pouvoir sauver une vie, notamment celle qui trouve quelqu'un en train de se noyer dans la mer ou encore quelqu'un qui est entouré par le feu. Celle aussi qui a besoin de se fortifier pour pouvoir mieux combattre pour la cause d'Allah peut également rompre le jeûne, car le Prophète ﷺ dit à ses Compagnons avant la conquête de Makka :

« إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا »

« Demain, vous allez rencontrer l'ennemi, la rupture du jeûne est mieux pour vous, rompez donc le jeûne. »²

Quand l'une de ces causes intervient et que l'homme rompt le jeûne, il ne doit pas jeûner le reste du jour. Par exemple, si quelqu'un rompt le jeûne pour sauver une personne de la

¹ Cité par Mouslim dans le livre des mosquées, chapitre de la prière manquée (314).

² Cité par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de la récompense de celui qui rompt le jeûne pendant le voyage s'il se charge de travail (1120).



noyade, il doit continuer à manger après, car cette rupture du jeûne lui donne droit de manger le reste de la journée. C'est sur la base de cette règle que les oulémas disent que si le malade est guéri durant la journée, il n'est pas tenu de jeûner le reste de la journée. De même, si le voyageur retourne chez lui avant la fin de la journée, il n'est pas non plus tenu de s'abstenir de manger ou de boire. Cette même règle s'applique à la femme qui achève sa période de menstruations au milieu de la journée. Dans tous ces cas, les gens rompent le jeûne pour une excuse valable pendant des jours qui n'ont pour eux aucune sacralité et, par conséquent, ils ont acquis le droit de rompre le jeûne la journée entière. Par contre, si les gens ne reçoivent la confirmation du début du mois de Ramadan qu'au milieu de la journée, ils doivent s'abstenir de manger et de boire dès qu'ils en sont informés, car après cette confirmation, ce jour a la sacralité de Ramadan pour eux.

Question 8 : Un homme s'est couché la veille de Ramadan avant que le début de ce mois ne soit confirmé. Il n'a pas eu l'intention de jeûner, mais quand il se réveille, il se rend compte, après l'apparition de l'aube, que le Ramadan a commencé ce jour-là. Que doit-il faire dans ce cas ?

Réponse : L'homme qui s'endort la veille du mois de Ramadan avant la confirmation de l'apparition ou non du croissant lunaire annonçant le début du mois, puis, se réveille le lendemain après l'aube sans avoir l'intention du jeûne et apprend que ce jour-là est le premier jour de Ramadan, doit s'abstenir dès qu'il le sait. Mais il devra jeûner un autre jour après la fin du mois. La majorité des oulémas soutiennent cet avis, à l'exception de Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya qui dit que l'intention vient après le savoir. Puisque cet homme n'a pas le savoir, il est excusé, par conséquent, il s'abstient, son jeûne est accepté et n'a pas besoin de refaire le jeûne pour ce jour-là.



La plupart des oulémas disent qu'il faut s'abstenir ce jour-là et ensuite jeûner un jour après la fin du mois, car cet homme n'a pas eu l'intention de jeûner pour la partie manquée du jour. À mon avis, il est préférable de prendre les précautions et refaire le jeûne pour ce jour.

Question 9 : Quand quelqu'un rompt le jeûne pour une excuse valable et que plus tard dans la journée, cette excuse cesse d'exister, doit-il s'abstenir pour le reste de la journée ?

Réponse : Non, il n'est pas tenu de le faire. Cette personne a obtenu le droit de rompre le jeûne par excuse valable et acceptée par la religion. Celle-ci autorise au malade, par exemple, de prendre ses médicaments et, par conséquent, il rompt le jeûne car la sacralité de ce jour n'est pas confirmée pour lui et c'est son droit de ne pas jeûner ce jour-là, mais il doit le refaire plus tard. Si on exige que cet homme s'abstienne pour le reste de la journée, nous lui demandons, en fait, de faire une chose sans utilité religieuse et pour laquelle il n'aura aucune récompense divine, ce qui n'est pas faisable.

Par exemple : Un homme s'aperçoit que quelqu'un est en train de se noyer. Il se dit : Si je bois, je peux le sauver et si je ne bois pas, je ne pourrai pas le faire. Ainsi, il boit de l'eau et sauve la personne de la noyade. La règle dit que cet homme peut manger et boire le reste de la journée qui n'est pas sacrée pour lui, car si la religion l'autorise à boire pour une excuse prescrite, il n'est plus tenu de s'abstenir le reste de la journée. Ainsi, à partir de cette règle, nous ne pouvons pas dire au malade qu'il ne faut manger que s'il a faim et qu'il ne faut boire que s'il a soif, car cela va à l'encontre de la règle. Par injonction divine, le malade est autorisé à rompre le jeûne.

Par conséquent, celui qui rompt le jeûne pendant le mois de Ramadan pour une excuse prescrite ne doit pas s'abstenir





le reste de la journée, mais le contraire est aussi vrai : celui qui rompt le jeûne sans excuse doit s'abstenir le reste de la journée, car dans ce cas, il n'est pas permis de le faire car il a violé la sacralité de ce jour sans permission religieuse. Dans ce dernier cas, il doit jeûner ce jour plus tard.

Question 10 : Les médecins ont interdit à une femme qui souffre d'une coagulation sanguine de jeûner. Quelle est la règle la concernant ?

Réponse : Allah Tout-Puissant dit :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

﴿(Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous.﴾ (2: 185)

Quand une personne souffre d'une maladie incurable, il rompt le jeûne et il faut nourrir un pauvre pour chaque jour rompu. Ceci se fait en invitant des pauvres à un déjeuner ou un dîner et en leur offrant un repas composé par exemple, de riz cuit et il est préférable qu'il contienne de la viande ou autre matière grasse. Pour ce qui est du cas de la femme citée dans la

question, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle ne jeûne pas.

Question 11 : Quand et comment se font la prière et le jeûne du voyageur ?

Réponse : La prière du voyageur est de deux Raka'ats à partir du moment où il quitte sa ville ou son pays jusqu'à son retour chez lui. Aïcha رضي الله عنها dit à ce sujet : « Quand la prière fut prescrite, elle se composait de deux Raka'ats, puis elle demeura ainsi pour la prière du voyage et fut complétée pour celle du résident. » Dans une autre version, elle dit : « Elle fut augmentée pour le résident. »¹

Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه dit : « Nous partîmes avec le Prophète ﷺ d'Al-Madina pour Makka, il fit la prière à deux Raka'ats durant tout le voyage et jusqu'à notre retour à Al-Madina. »²

Cependant, si le voyageur fait la prière derrière l'Imam, il doit faire quatre Raka'ats, même s'il ne commence pas avec ce dernier, car le Prophète ﷺ dit :

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا »

« Quand vous entendez l'annonce du début de la prière, marchez en toute quiétude et en tout respect, ne vous précipitez

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du raccourcissement de la prière, chapitre du voyageur qui raccourcit la prière (1090) et par Mouslim dans le livre de la prière des voyageurs (685).

² Cité par Al-Boukhârî dans le livre du raccourcissement de la prière, chapitre du voyageur qui raccourcit la prière (1081) et par Mouslim dans le livre de la prière des voyageurs (693).

pas. Faites les Raka'ats que vous rattrapez et complétez ce que vous avez raté. »¹

Ainsi, les propos du Prophète ﷺ :

« مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا »

« Faites les Raka'ats que vous rattrapez et complétez ce que vous avez raté. »

s'appliquent aux voyageurs qui prient derrière l'Imam qui fait quatre Raka'ats ou autre. Quand on demanda à Ibn 'Abbâs ؓ et de son père, sur le voyageur qui fait deux Raka'ats quand il prie seul et quatre quand il prie derrière un imam résident, il répondit : « Telle est la Sunna ».

La prière en commun demeure un devoir pour le voyageur, Allah l'a prescrite même pour le combattant sur le front de bataille quand Il dit :

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾

﴿Et lorsque tu (Mohammed) te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la Salât, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la Salât.﴾
(4: 102).

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre de l'appel à la prière, chapitre sur la nécessité de se rendre à la prière en toute quiétude et dans le respect sans précipitation (636).



Ainsi, quand le voyageur se trouve dans un pays étranger, il doit participer à la prière en commun chaque fois qu'il entend l'appel à la prière, à moins qu'il ne soit loin ou qu'il craigne perdre ceux qui l'accompagnent, pour les arguments prouvant le devoir de la prière en commun pour celui qui entend l'appel à la prière.

S'agissant des prières surérogatoires, le voyageur peut faire toutes ses prières à l'exception des prières accompagnant celles du Dhohr (midi), du Maghrib (coucher du soleil) et du 'Icha (dernier crépuscule). Il fait, cependant, les prières surérogatoires d'Al-Witr, de la nuit, de l'aube et du milieu de la matinée et toute autre prière surérogatoire recommandée.

Pour ce qui est de l'accomplissement conjointement des prières, il faut dire qu'il est préférable de faire cela pour la prière de midi (Dhohr) avec celle de l'après-midi ('Asr) d'une part, et celle du coucher (Maghrib) avec celle du dernier crépuscule ('Icha) d'autre part, si le voyageur se trouve sur le chemin. Il peut aussi faire les deux prières pendant le temps de la première ou pendant celui de la deuxième, selon ses circonstances et ce qui est plus aisé pour lui. Par contre, si le voyageur s'arrête dans un lieu, il est préférable de ne pas faire conjointement les prières, et s'il le fait, il n'y aura aucune gêne car cela est acceptable selon le Hadith du Prophète ﷺ.

Par ailleurs, le voyageur est recommandé de jeûner, mais il n'y a pas de mal s'il ne le fait pas, et il doit jeûner les jours ratés plus tard. Quand il est plus aisé pour lui de rompre le jeûne, dans ce cas, il est préférable de le faire, car Allah aime que les gens bénéficient de Ses autorisations. Louange à Allah Seigneur des mondes.



Question 12 : Quelle est la règle concernant le jeûne du voyageur en peine ?

Réponse : Si le voyageur trouve de la peine à jeûner, il n'est pas recommandé de jeûner, car le Prophète ﷺ vit un homme entouré par des hommes qui mirent de l'ombre sur lui pour l'abriter des rayons du soleil. Il demanda :

« مَا هَذَا ؟ »

« Qu'est-ce qui se passe ? »

On lui dit qu'il s'agissait d'un homme en état de jeûne. Il dit :

« لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ »

« Il n'est pas une bonne œuvre de jeûner pendant le voyage. »¹

Quand il trouve une grande peine, il est de son devoir de rompre le jeûne, car quand les gens se plaignirent au Messager d'Allah ﷺ de la peine de jeûner, il rompit le jeûne. Puis, on l'informa que des gens continuaient de jeûner. Il dit donc :

« أُولَئِكَ الْعَصَاةُ، أُولَئِكَ الْعَصَاةُ »

« Ce sont les désobéissants, ce sont les désobéissants ! »²

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre des propos du Prophète sur celui qui souffre de la chaleur et on met l'ombre sur lui : il n'est pas une bonne œuvre de jeûner pendant le voyage (1946) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de la permission de jeûner ou de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan pour le voyageur (1115).

² Cité par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre sur la possibilité de jeûner ou de rompre le jeûne pour le voyageur durant le mois de Ramadan (1114).



Quant à celui qui ne trouve pas de peine à jeûner, il lui est préférable de jeûner, selon la tradition du Messager d'Allah ﷺ. Abou Dardâ ؓ dit: « Nous étions avec le Prophète ﷺ durant le mois de Ramadan, il faisait très chaud, seuls le Prophète ﷺ et 'AbdouLLah Ibn Rawâha jeûnaient. »¹

Question 13 : Quelle est la règle concernant le jeûne du voyageur sachant que le voyage aujourd'hui est plus confortable et ne cause aucune peine ?

Réponse : Le voyageur a le choix entre jeûner ou rompre le jeûne, car Allah dit :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

«Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours.» (2: 185)

Quand les Compagnons ؓ, voyageaient avec le Prophète ﷺ, ils ne jeûnaient pas tous. Il y avait donc parmi eux ceux qui observaient le jeûne et ceux qui rompaient le jeûne, sans que les uns blâment les autres. Cependant, le Prophète ﷺ jeûnait pendant les voyages. Abou Dardâ ؓ, dit: « Nous étions avec le Prophète ﷺ durant le mois de Ramadan, il faisait insupportablement chaud, seuls le Prophète ﷺ et 'AbdouLLah Ibn Rawâha jeûnaient. »²

La règle du voyageur consiste à lui donner le choix de jeûner ou de rompre le jeûne, mais si le jeûne n'est pas pénible

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre 35 (1945) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre du choix entre jeûner ou rompre le jeûne durant le mois de Ramadan pour le voyageur sans avoir l'intention de faire un acte de désobéissance (1122).

² Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre 35 (1945) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de la permission de jeûner ou rompre le jeûne durant le mois de Ramadan pour le voyageur (1122).



pour lui, il lui est donc préférable de jeûner. Cette règle a trois avantages :

- Le premier : Elle incite à imiter le Prophète ﷺ ;
- Le deuxième : L'aisance du jeûne pour l'homme : car quand l'homme jeûne avec d'autres, cela devient plus facile pour lui ;
- Le troisième : La rapidité d'honorer le devoir religieux.

Dans le cas où le jeûne devient pénible, il ne faut pas jeûner, car il n'y a pas de raison de jeûner pendant le voyage dans cette condition, car le Prophète ﷺ vit un homme entouré par des hommes pour mettre de l'ombre sur lui pour l'abriter des rayons du soleil. Il demanda :

« مَا هَذَا ؟ »

« Qu'est-ce qui se passe ? »

On lui dit qu'il s'agissait d'un homme en jeûne. Il dit :

« لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ »

« Il n'est pas une bonne œuvre de jeûner pendant le voyage. »¹

Ainsi, nous disons qu'étant donné que le voyage dans notre temps n'est plus pénible, il est préférable de jeûner.

Question 14 : Quand celui qui jeûne arrive à Makka, peut-il rompre le jeûne pour avoir la force de faire les rites de la 'Oumra ?

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre des propos du Prophète sur celui qui souffre de la chaleur (1946) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de la permission de jeûner ou de déjeuner durant le mois de Ramadan pour le voyageur (1115).



Réponse : Le Prophète ﷺ entra à Makka le 20 Ramadan durant l'année de la conquête, mais il ne jeûna pas ce jour-là. Il raccourcissait la prière à deux Raka'ats tout en disant aux habitants de Makka :

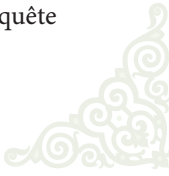
« يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ »

« Ô habitants de Makka, complétez la prière car je suis en voyage. »¹

Dans un Hadith rapporté dans le recueil de Hadiths authentiques d'Al-Boukhârî, le Prophète ﷺ ne jeûna pas le reste du mois étant donné qu'il était en voyage. Ainsi, le voyage ne s'interrompt pas avec l'arrivée du voyageur à Makka. Celui-ci ne doit pas non plus s'abstenir s'il avait rompu le jeûne auparavant. Il y a des gens qui continuent de jeûner même durant le voyage, car les moyens de transport actuels ont rendu celui-ci aisé, mais quand ils arrivent à Makka et se sentent fatigués, ils se mettent à demander s'ils peuvent rompre le jeûne ou remettre les rites de la 'Oumra jusqu'à la rupture normale du jeûne ou encore rompre le jeûne prématurément afin de pouvoir faire la 'Oumra dès leur arrivée ?

Dans ce cas, nous disons qu'il est préférable de rompre le jeûne afin de faire les rites de la 'Oumra dès l'arrivée à Makka, car la tradition du Prophète ﷺ veut qu'il faille faire immédiatement les rites de la 'Oumra dès l'arrivée à Makka. Le Prophète ﷺ attachait sa chamelle devant la mosquée et entamait tout de suite les rites. Ainsi, il est préférable pour celui qui se rend à Makka avec l'intention de faire la 'Oumra de rompre le jeûne avant de s'acquitter de ce devoir pendant la journée en pleine forme. Quand le Prophète ﷺ partit pour la conquête de Makka, des gens dirent : « Ô Messager d'Allah ! Les gens ont beaucoup de

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre des conquêtes, chapitre de la conquête de Makka durant le mois de Ramadan (4275).





peine à jeûner et ils attendent ce que vous allez faire. » Ceci eut lieu après un après-midi. Ainsi, le Prophète ﷺ demanda qu'on lui apporte de l'eau et il but devant tout le monde. Nous voyons donc que le Prophète ﷺ rompit le jeûne durant le voyage et vers la fin de la journée¹. Il se comporta donc de cette manière pour montrer à la nation que ceci était autorisé. Les gens donc qui peinent pour jeûner dans le voyage se contredisent avec la Sunna sans aucun doute, car le Prophète ﷺ dit :

« لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ »

« Il n'est pas une bonne œuvre de jeûner pendant le voyage. »²

Question 15 : Est-il permis à la femme qui allaite de ne pas jeûner ? Comment doit-elle jeûner les jours qu'elle aura rompus ? Peut-elle nourrir des pauvres au lieu de cela ?

Réponse : La femme qui allaite son bébé qui a peur de manquer de lait à cause du jeûne a le droit de ne pas jeûner, mais elle doit jeûner un nombre de jours égal après, car son cas est identique à celui du malade duquel Allah dit :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

¹ Cité par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de la permission de jeûner ou de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan pour le voyageur sans avoir l'intention de faire un acte de désobéissance (1114).

² Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre des propos du Prophète sur celui qui souffre de la chaleur (1946) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de la permission de jeûner ou de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan pour le voyageur (1115).

﴿Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous.﴾

(2: 185)

Après la fin de l'allaitement, elle doit jeûner les jours manqués, soit durant l'hiver quand le jour est court et le climat est frais, soit l'année suivante. Pour ce qui est de la nourriture des pauvres, il n'est permis que si l'excuse est permanente et il n'y a pas d'espoir de s'en défaire.

Question 16 : Si celui qui jeûne passe la plupart de la journée étendu à cause de la faim et de la soif, ce comportement affecte-t-il son jeûne ?

Réponse : Non, ce comportement n'affecte pas le jeûne, mais la peine augmente la récompense divine, car le Prophète ﷺ dit :

« أَجْرُكَ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ »

« Ta récompense sera en proportion de ta fatigue. »¹

Plus la personne a de la peine dans l'acte d'obéissance à Allah, plus elle gagne de récompense. Toutefois, elle peut alléger sa fatigue en se lavant avec de l'eau fraîche ou en s'asseyant dans un lieu où il fait frais.

Question 17 : Faut-il avoir l'intention de jeûner chaque jour du mois de Ramadan ou suffit-il d'avoir l'intention de jeûner la totalité du mois ?

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre de la 'Oumra, chapitre : La récompense sera en proportion de la fatigue (1787) et par Mouslim dans le livre du Hajj dans le livre sur la sacralisation de la femme qui vient d'accoucher (1211) (126).



Réponse : Non, il suffit d'avoir une seule intention de jeûner le mois entier au début, car le jeûneur qui n'a pas l'intention de jeûner chaque jour, il décide toujours de jeûner le mois de Ramadan et non certains jours. Cependant, s'il rompt le jeûne un jour pour voyage, maladie ou autre, il doit avoir l'intention à nouveau de jeûner le reste des jours.

Question 18 : Si quelqu'un a l'intention de rompre le jeûne sans le faire, le considère-t-on comme ayant rompu le jeûne ?

Réponse : Nous savons tous que le jeûne se réalise par l'intention et l'abstention. Ainsi, l'individu a l'intention de jeûner pour se rapprocher d'Allah le Tout Puissant et s'abstient donc de toute chose qui provoque la rupture de ce jeûne. Si cet individu formule le dessein de rompre le jeûne, ce dernier n'est plus valide, mais si le jeûne est celui du mois du Ramadan, il doit s'abstenir jusqu'au coucher du soleil, car celui qui rompt le jeûne pendant les jours du Ramadan sans excuse valable doit s'abstenir et jeûner un autre jour après la fin du mois. Mais, s'il n'y a pas de détermination et que cet individu hésite, les oulémas divergent dans la règle à suivre dans ce cas. Certains disent que son jeûne devient invalide, car l'hésitation est contraire à la détermination. D'autres disent que le jeûne est valable, car tant que l'intention persiste, l'acte est accepté. J'opte pour ce dernier avis qui est plus logique.

Question 19 : Quelle est la règle concernant celui qui mange par distraction et quel est le devoir de celui qui le constate ?

Réponse : Celui qui mange ou boit par distraction ou oubli, son jeûne est valide et il doit poursuivre son abstinence dès qu'il se rappelle. S'il se rappelle alors que la nourriture ou l'eau est encore dans sa bouche, il doit le cracher. La preuve de cette

règle se trouve dans le Hadith rapporté par Abi Houraira selon lequel le Prophète ﷺ dit :

« مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ
اللَّهُ وَسَقَاهُ »

« Celui qui mange ou boit par oubli pendant le jeûne doit compléter la journée en jeûnant, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. »¹

L'homme n'est pas responsable pour les actes qu'il fait par inadvertance ou par distraction, car Allah dit :

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

« Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » (2 : 286)

Le Tout-Puissant répondit à cela :

« قَدْ فَعَلْتُ »

« Je l'ai fait. »

S'agissant de celui qui voit cette personne, il est dans l'obligation d'attirer son attention sur ce qu'elle vient de faire, car ceci entre dans le cadre de remédier à tout acte blâmable. Le Prophète ﷺ dit :

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ »

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui mange ou boit par oubli (1933) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui mange ou boit par oubli (1155).



« Celui qui constate un acte blâmable doit le changer par sa main, s'il ne peut pas, il doit le faire par sa langue, sinon par son cœur. »¹

Il n'y a pas de doute que le fait de manger ou de boire pendant le mois du jeûne est un acte blâmable à l'exception de celui qui le fait par inadvertance ou par distraction. Or, celui qui constate que quelqu'un mange ou boit pendant ce mois n'a aucune excuse de se taire.

Question 20 : Quelle est la règle concernant l'usage du kohol pendant le jeûne ?

Réponse : Il n'y a pas de mal à utiliser le kohol ou les gouttes pour les yeux et les oreilles tout en jeûnant même si ces gouttes sont senties dans la gorge, car ni le kohol ni les gouttes ne constituent de la nourriture ou de la boisson. La cause à l'origine de l'interdiction de manger et de boire pendant le jeûne ne s'applique pas dans ce cas. Nous avons déjà la preuve donnée par Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya à ce sujet et c'est l'avis correct. Par contre, si on utilise des gouttes pour le nez et qu'elles pénètrent dans l'estomac, alors on aura rompu le jeûne si on l'a fait délibérément, car le Prophète ﷺ dit :

« بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا »

« Inspire bien du nez à moins que tu jeûnes. »²

1 Cité par Mouslim dans le livre de la foi, chapitre sur le fait que l'interdiction des actes blâmables fait partie de la foi (49).

2 Cité par Abi Dawoud dans le livre de nettoyage des narines après l'inspiration de l'eau (142), par At-Tirmidhî dans le livre de la propreté, chapitre sur le fait de laver entre les doigts (38), par An-Nassaî dans le livre de la pureté, chapitre de la nécessité de bien inspirer par le nez (87) et par Ibn Mâja dans le livre de la pureté, chapitre du fait de laver entre les doigts (448).

Question 21 : Quelle est la règle concernant l'usage du Siwâk et du parfum par celui qui jeûne ?

Réponse : L'avis correct dans ce cas est que l'usage du Siwâk est une tradition du Prophète ﷺ au début et à la fin de la journée, car le Messager d'Allah ﷺ dit :

« السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ »

« Le Siwâk est purification pour la bouche et l'agrément pour le Seigneur. »¹

Le Prophète ﷺ dit aussi :

« لَوْ لَا أَنَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ »

« Si je n'avais craint de surmener (les fidèles de) ma nation, je leur aurais ordonné de faire usage du Siwâk à chaque Salat. »²

Quant au parfum, il est aussi permis de l'utiliser par celui qui jeûne au début et à la fin de la journée, qu'il s'agisse de parfum d'encens, de fard ou d'autres formes. Cependant, il n'est pas permis d'inspirer l'encens, car ses particules, observables, arrivent à l'estomac par le nez. C'est donc pour cette raison que le Prophète ﷺ dit :

« بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا »

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre sur l'usage du Siwâk frais et sec par celui qui jeûne.

² Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre sur l'usage du Siwâk frais et sec par celui qui jeûne, et par Mouslim dans le livre de la purification, chapitre du Siwâk (252).



« Inspire bien par le nez à moins que tu jeûnes. »¹

Question 22 : Quels sont les actes qui invalident le jeûne ?

Réponse : Les actes ou les éléments qui provoquent la rupture du jeûne sont les suivants :

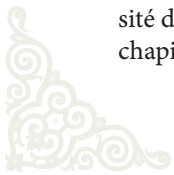
1. L'acte sexuel ;
2. Manger ;
3. Boire ;
4. L'éjaculation accompagnée de plaisir ;
5. Tout ce qui est assimilé au fait de manger et boire ;
6. Le vomissement délibéré ;
7. La saignée délibérée ;
8. La saignée due aux menstruations et à l'accouchement.

S'agissant du fait de manger, de boire et de l'acte sexuel, Allah dit :

﴿فَالَّذِينَ بَشِرُوهُنَّ وَأُبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^٢ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^٣ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

﴿Cohabitez donc avec elle, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil

¹ Cité par Abi Dawoud dans le livre de l'expiration du nez (142), par At-Tirmidhi dans le livre de la pureté, chapitre sur la nécessité de laver entre les doigts (38), par An-Nassaï dans le livre de la pureté, chapitre de la nécessité de bien inspirer par le nez (87) et par Ibn Mâja dans le livre de la pureté, chapitre de la nécessité de laver entre les doigts (448).





blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit.﴾ (2 : 187)

Pour ce qui est de l'élément de l'éjaculation accompagnée de plaisir, Allah dit dans un Hadith Qudsi au sujet de la personne qui jeûne: « *Il s'abstient de manger, de boire et de son plaisir (charnel) pour Moi.* »¹

Le Prophète ﷺ dit au sujet de l'éjaculation accompagnée de plaisir: « *Si l'un de vous a le plaisir de faire l'acte (charnel avec sa femme) il fera une charité.* »

Les Compagnons demandèrent: « Ô Messager d'Allah! Comment notre plaisir peut-il être une charité qui mérite une récompense divine? » Il leur dit: « *Voyez-vous (s'il éjacule) dans un lieu illicite, il sera pécheur. Par conséquent, s'il le fait dans un lieu licite, il aura une récompense.* »²

Ainsi, quand il y a éjaculation de sperme avec plaisir, le jeûne est invalidé, alors que si le Mathy (liquide prostatique) s'écoule, cela n'invalidé pas le jeûne, même s'il est accompagné de plaisir et de contact hors sexuel.

Le cinquième élément est celui de tout ce qui est assimilé au fait de manger et de boire, notamment les piqûres nourissantes. Celles-ci remplacent la nourriture régulière et, par conséquent, elles sont soumises à la même règle. Cependant, si ces piqûres ne nourrissent pas le corps et ne remplacent pas le fait de manger et de boire, elles n'invalident pas le jeûne, sans égard à la manière et au lieu de leur injection.

Le sixième élément est le vomissement délibéré. Dans un Hadith rapporté par Abu Houraira, le Prophète ﷺ dit:

¹ Cité par Ibn Mâja dans le livre du jeûne, chapitre des vertus du jeûne (1638).

² Cité par Mouslim dans le livre de la Zakât, chapitre sur le fait que la charité englobe tout acte bienfaisant (1006).

« مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، وَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ »

« Celui qui vomit intentionnellement doit jeûner un autre jour, mais celui qui vomit contre son gré n'a pas à jeûner un autre jour. »¹

Le but est que quand la personne vide son estomac de la nourriture qu'elle contient, son corps aura besoin de manger. Pour cela, il n'est pas permis au jeûneur de vomir délibérément, car il rompra son jeûne obligatoire.

Le septième élément est la saignée délibérée par ventouses, car le Prophète ﷺ dit :

« أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ »

« Celui qui pose les ventouses et celui dont le corps saigne ont rompu leur jeûne. »²

Le huitième élément est celui du sang provoqué par les menstrues ou l'accouchement. Le Prophète ﷺ dit :

« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ »

« La femme qui a des menstrues ne doit-elle pas s'abstenir de prier et de jeûner ? »³

1 Cité par Abi Dawoud dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui vomit délibérément (2380) et par At-Tirmidhî dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui vomit délibérément (720).

2 Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre de l'usage des ventouses dans les saignées et du vomissement. Cité aussi par At-Tirmidhî dans le livre du jeûne, chapitre sur l'interdiction des saignées par ventouses pour celui qui jeûne (774).

3 Cité par Al-Boukhârî dans le livre des menstruations, chapitre sur le fait que la femme en menstrues ne jeûne pas (304) et par Mouslim dans le livre de la foi, chapitre sur le fait que la désobéissance d'Allah réduit la foi (79).



Tous les oulémas sont unanimes et confirment que la femme qui a ses menstrues et celle qui accouche ne doivent pas jeûner.

Ces éléments qui rendent le jeûne invalide ne deviennent ainsi que si trois conditions se réalisent, à savoir :

1. Le savoir ;
2. Le rappel ;
3. Le libre choix.

D'abord, il faut que celui qui jeûne soit conscient de la règle religieuse concernant ces cas et du temps, sinon son jeûne demeure valable. Allah dit :

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

« Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » (2: 286)

Le Tout-Puissant répondit à cela :

﴿قَدْ فَعَلْتُ﴾

« Je l'ai fait. »

Il dit aussi :

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément » (33: 5)

Ces deux textes traitent de ces deux cas de manière générale. Pour ce qui est des textes de la Sunna, Ady Ibn Hâtim , rapporta qu'une fois, avant d'entamer le jeûne, il posa deux



cordes sous son oreiller, l'une noire et l'autre blanche. Il mangea et but jusqu'à ce qu'il put distinguer la corde blanche de la noire avant de s'abstenir. Le lendemain, il se rendit auprès du Messager d'Allah ﷺ et l'informa de ce qu'il avait fait. Le Prophète ﷺ lui expliqua qu'il ne fallait pas prendre l'exemple des fils blancs et noirs dans leur sens propre, car cet exemple voulait dire que le fil blanc était la journée et le fil noir était la nuit. Cependant, le Prophète ﷺ ne lui ordonna pas de jeûner un autre jour étant donné qu'il ignorait la règle et ne comprenait pas le sens du verset coranique concernant l'abstention.

S'agissant de l'ignorance du temps, Al-Boukhârî rapporta que Asmâ bint Abi Bakr (رضي الله عنها), dit que du temps du Prophète ﷺ, ils rompirent le jeûne un jour durant lequel le ciel était couvert de nuages, puis, à un certain moment de la journée, le soleil se leva¹, mais le Prophète ﷺ ne leur demanda pas de jeûner un autre jour, car si cela était vraiment nécessaire, il leur aurait ordonnés de le faire et un tel ordre serait devenu une règle qui devrait être transmise à toute la nation, Allah dit :

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

«En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien.» (15: 9)

De même, si une personne se lève en pensant qu'il fait encore nuit, mange et boit avant de réaliser que l'aube a déjà fait son apparition, une telle personne n'a pas à jeûner un autre jour de par son ignorance du temps.

La deuxième condition consiste à ce que celui qui jeûne ait la mémoire des choses, car s'il mange ou boit par oubli, son jeûne demeure valable et il ne doit pas jeûner un autre jour, car Allah dit :

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui rompt le jeûne durant le mois de Ramadan, puis le soleil apparait dans le ciel (1959).

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

« Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » (2: 286)

Le Tout-Puissant répondit à cela :

« قَدْ فَعَلْتُ »

« Je l'ai fait. »

Il y a aussi le Hadith rapporté par Abi Houraira selon lequel le Prophète ﷺ dit : « Celui qui mange ou boit par oubli durant son jeûne doit compléter son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. »¹

La troisième condition consiste à choisir tel ou tel acte invalidant le jeûne. Si la personne rompt son jeûne sous la contrainte, son jeûne est valable, car Allah dit au sujet de celui qui est obligé de commettre des actes de mécréance :

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

« Quiconque a renié Allah après avoir cru... — sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi — mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. » (16: 106)

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui mange ou boit par oubli (1933) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui mange ou boit par oubli (1155).



Étant donné que la mécréance sous la contrainte est pardonnée, alors tous les péchés de gravité moindre que celui-ci doivent l'être aussi. Cette règle est aussi soutenue par le Hadith dans lequel le Prophète ﷺ dit : « *Allah pardonne l'erreur et l'oubli de ma nation ainsi que ce qu'elle fait sous la contrainte.* »¹

Ainsi, nous disons que si la poussière pénètre dans le nez de celui qui jeûne et qu'il sent le goût de cette poussière dans sa gorge, son jeûne demeure valable, car il ne l'a pas fait de sa propre volonté. Si, par ailleurs, il rompt le jeûne par contrainte, son jeûne demeure valable, car il n'a pas eu le libre choix dans cet acte. De même, si une personne éjacule dans son sommeil, son jeûne est valable et si une femme est forcée par son mari d'avoir un acte sexuel avec lui, le jeûne de la femme demeure aussi valable.

À ce titre, il faut attirer l'attention sur une importante question, à savoir le cas de l'homme qui rompt son jeûne obligatoire par l'acte sexuel durant le mois de Ramadan. De cet acte résultent cinq conséquences :

1. Il aura commis un péché ;
2. Il doit s'abstenir de manger et de boire le reste de la journée ;
3. Son jeûne n'est plus valable ;
4. Il doit jeûner un autre jour ;
5. Il doit expier.

Dans ce cas, il n'y a pas de différence entre la connaissance et l'ignorance, car même si l'homme qui a un contact sexuel avec sa femme durant le jour pendant le mois de Ramadan qu'il est tenu de jeûner, ignore qu'il doit expier, il assume tout de même les cinq conséquences citées plus haut, car il s'est comporté sur la base de son libre choix. Or, ce dernier élément

¹ Cité par Ibn Mâja dans le livre du divorce, chapitre de celui qui répudie sa femme par oubli ou par contrainte (2043).



invalide le jeûne et provoque l'application de ces principes. Dans un Hadith rapporté par Abi Houraira, un homme vint au Prophète ﷺ et lui dit : « Ô Messager d'Allah ! Je suis tombé dans la perdition. »

Il lui demanda :

« مَا أَهْلَكَ ؟ »

« Et pourquoi cela ? »

L'homme dit : « J'ai eu un contact sexuel avec ma femme pendant le mois de Ramadan, alors que je jeûnais. » Le Prophète ﷺ lui ordonna, alors, d'expier en dépit du fait que l'homme ne savait pas que son acte entraînerait l'expiation. Nous avons dit : « et qu'il est tenu de jeûner » par précaution, car si un homme a un contact sexuel avec sa femme pendant le voyage, ils ne sont pas passibles de l'expiation même s'ils jeûnent, car la règle donne le libre choix de jeûner ou de ne pas jeûner à celui qui voyage.

Question 23 : Quelle est la règle concernant l'atomiseur utilisé par celui qui souffre de problèmes respiratoires alors qu'il jeûne ?

Réponse : De par sa conception, l'atomiseur pulvérise sa contenance qui, par conséquent, n'atteint pas l'estomac. Ainsi, nous disons qu'il n'y a pas de mal à l'utiliser quand on jeûne, car le produit qui se trouve dans l'atomiseur n'arrive pas à l'estomac et dans ce cas, le jeûne demeure valable.

Question 24 : Le vomissement provoque-t-il la rupture du jeûne ?



Réponse : Si la personne provoque délibérément le vomissement, le jeûne est rompu, sinon son jeûne demeure valable. Dans un Hadith rapporté par Abi Houraira, le Prophète ﷺ dit :

« مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، وَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ »

« Celui qui vomit intentionnellement doit jeûner un autre jour, mais celui qui vomit contre son gré n'a pas à jeûner un autre jour. »¹

Si tu vomis malgré toi, ton jeûne est valable et si tu sens un malaise dans ton estomac et que tu réalises que tu vas vomir, ne l'empêche pas et ne l'incite pas non plus. Dans ce cas, tu dois demeurer neutre, car si tu empêches le vomissement de sortir de ta bouche, tu auras fait du tort à ton corps si le vomissement se fait malgré toi, alors qu'il n'entraîne pas la rupture du jeûne.

Question 25 : Si celui qui jeûne constate du sang dans sa gencive, considère-t-il qu'il a rompu son jeûne ?

Réponse : Le sang qui sort des gencives n'affecte en rien le jeûne, mais il faut faire attention de ne pas l'avaler autant que possible. De même, si la personne saigne du nez et qu'elle n'avale pas le sang, son jeûne est valable et elle n'a pas à jeûner un autre jour.

Question 26 : Si la femme qui avait les menstrues se purifie de cet état avant l'aube et se lave après le lever du soleil, peut-elle jeûner ?

Réponse : Oui, son jeûne est valable à condition qu'elle soit sûre que les menstrues se sont arrêtées avant l'aube. Car certaines femmes pensent qu'elles sont purifiées, alors qu'elles ne le sont

¹ Cité par Abi Dawoud dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui vomit délibérément (2380) et par At-Tirmidhi dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui vomit délibérément (720).



pas encore. Et c'est pour cette raison que les femmes consultaient Aïcha , en lui montrant un bout de coton pour qu'elle leur confirme la fin des menstrues. Elle disait toujours aux femmes: « Ne vous hâtez pas et attendez de voir le coton totalement blanc ». Ainsi, la femme doit s'assurer qu'il n'y a plus de sang et qu'elle est totalement pure avant d'avoir l'intention de jeûner. Le fait de se laver avant ou après l'aube n'a aucune conséquence sauf pour la prière de l'aube que la femme doit faire à son heure due.

Nous savons que certaines femmes se purifient des menstrues avant ou après l'aube, mais qu'elles remettent le bain rituel jusqu'au lever du jour sous prétexte de faire un bain total et plus purifiant. Ceci est une erreur que ce soit pendant le mois de Ramadan ou tout autre mois, car il est de leur devoir de se précipiter de se laver afin de pouvoir faire la prière à son heure due. Elles peuvent, dans ce cas, se contenter du bain rituel juste pour faire la prière et ensuite se baigner complètement après le lever du jour. Cette même règle s'applique sur la femme souillée par l'acte sexuel, son jeûne est valable même si elle ne se baigne qu'après le lever du jour. L'homme n'échappe pas non plus à cette règle quand il est souillé par l'acte sexuel (en Janâbah). Il arrivait que le Prophète  ne se purifiait de la souillure sexuelle (Janâbah) qu'après l'apparition de l'aube tout en jeûnant.¹

Question 27 : Quelle est la règle du jeûneur qui se fait arracher une dent durant le jeûne ?

Réponse : Le sang qui coule quand une dent est arrachée n'affecte pas la validité du jeûne car cela n'a aucun effet, comme le cas de l'usage de ventouses.

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre du bain du jeûnant (1930) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre de la validité du jeûne de celui qui demeure souillé par l'acte sexuel après le lever du jour (1109).



Question 28 : Quelle est la règle du jeûneur qui fait des analyses de sang pendant le jeûne ?

Réponse : La prise de sang pour analyses n'affecte pas le jeûne, car cet acte est une nécessité décidée par le médecin à des fins médicales. Ainsi, le jeûne de cette personne demeure valable étant donné qu'il s'agit d'une quantité insignifiante qui n'affecte pas l'état général du corps, contrairement à la pose de ventouses qui provoque la rupture du jeûne. Le principe dont il faut tenir compte est que le jeûne demeure valable tant qu'il n'y a pas de causes prescrites par la religion comme provocatrices de la rupture du jeûne. Si, par contre, il y a transfusion sanguine en quantité suffisante pour une autre personne qui en a besoin, cela affecte le sang du donneur et, par conséquent, il y a rupture du jeûne. Ainsi, quand il s'agit d'un jeûne prescrit, il ne faut pas donner une grande quantité de sang à moins que celui qui en bénéficie soit en danger et qu'il n'est pas possible d'attendre le coucher du soleil pour le faire, et à condition aussi que les médecins le prescrivent. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de mal à donner le sang et à rompre le jeûne. Il peut manger et boire mais devra jeûner un autre jour pour compenser ce jour-là.

Question 29 : Si le jeûneur se masturbe, a-t-il rompu le jeûne et doit-il expier ?

Réponse : Si le jeûneur se masturbe et éjacule, il aura rompu son jeûne. Il doit donc jeûner un autre jour pour compenser celui-ci, mais il ne doit pas expier, car l'expiation n'est imposée que dans le cas de celui qui a eu un contact sexuel avec une femme. Cependant, cette personne qui se masturbe doit se repentir de ce péché.



Question 30 : Quelle est la règle concernant celui qui sent le parfum durant le jeûne ?

Réponse : Il n'y a pas de mal à sentir le parfum pendant le jeûne, qu'il s'agisse de fard ou d'encens. Toutefois, quand il s'agit d'encens, il ne faut pas inspirer la fumée car elle contient des particules qui pénètrent dans l'estomac, entraînant la rupture du jeûne.

Question 31 : Quelle est la différence entre l'inspiration de l'encens et l'utilisation de gouttes pour le nez ? Pourquoi le premier entraîne la rupture et le second ne l'entraîne pas ?

Réponse : La différence est que dans le premier cas, la personne inspire volontairement l'encens entraînant la pénétration de la fumée dans le ventre, alors que dans le cas des gouttes, la personne a l'intention de traiter ses narines seulement.

Question 32 : Quelle est la règle concernant les gouttes pour les yeux, le nez et les oreilles pour le jeûneur ?

Réponse : Les gouttes pour le nez n'entraînent pas la rupture du jeûne à moins qu'elles n'arrivent dans l'estomac, car dans un Hadith rapporté par Loqayt ibn Sabra, le Prophète ﷺ lui dit :

« **بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا** »

« *Inspire bien du nez à moins que tu jeûnes.* »¹

¹ Cité par Abi Dawoud dans le livre de l'expiration du nez (142), par At-Tirmidhî dans le livre de la pureté, chapitre sur la nécessité de laver entre les doigts (38), par An-Nassâi dans le livre de la pureté, chapitre de la nécessité de bien inspirer par le nez (87) et par Ibn Mâja dans le livre de la pureté, chapitre de la nécessité de laver entre les doigts (448).



Il n'est donc pas permis à celui qui jeûne de mettre des gouttes dans son nez de manière à ce qu'elles atteignent l'estomac, sinon les gouttes n'entraînent pas la rupture du jeûne.

Pour ce qui est des gouttes pour les yeux, elles sont soumises à la même règle que le kohol et, par conséquent, elles n'entraînent pas la rupture du jeûne. De même, les gouttes pour les oreilles ne provoquent pas la rupture du jeûne, car elles ne sont citées nulle part dans les règles concernant le jeûne, que ce soit de manière directe ou indirecte.

Pareillement à l'œil, l'oreille n'est pas un passage de nourriture et de liquide. Les oulémas disent que si un élément adhère au-dessous du pied et que la personne sent son goût dans sa gorge, elle ne rompt pas le jeûne, car ce membre n'est pas un passage de la nourriture. Ainsi, celui ou celle qui utilise le kohol, les gouttes pour les yeux ou les oreilles et qu'il ou elle sent son goût dans sa gorge, son jeûne demeure valable. Le même principe s'applique aux pommades utilisées comme remèdes ou les atomiseurs qui soulagent les problèmes respiratoires, car tous ces éléments n'atteignent pas l'estomac et ne sont donc pas considérés comme nourriture ou boissons.

Question 33 : Quelle est la règle concernant celui qui éjacule dans son sommeil durant le jeûne ?

Réponse : Le jeûne de cet homme est valable, car l'éjaculation involontaire qui a lieu durant le sommeil n'affecte pas la validité du jeûne et nous savons que l'homme n'est pas responsable de ses actes quand il est endormi. Toutefois, il faut dire que les gens ont de mauvaises habitudes durant le mois de Ramadan, car un grand nombre d'entre eux veillent durant la nuit et passent leur temps à faire des choses futiles qui ne leur bénéficient pas et ils s'endorment la journée. Un tel comportement est inacceptable, car le mois du jeûne doit être l'occasion de renforcer la foi, de



multiplier les invocations, les prières et la récitation du Coran afin de se rapprocher davantage d'Allah.

Question 34 : Est-il permis au jeûneur de se rafraîchir avec de l'eau ?

Réponse : Oui, c'est permis, car le Messager d'Allah ﷺ avait l'habitude de verser de l'eau sur sa tête quand il faisait chaud ou quand il avait soif pendant le mois du jeûne.¹ Ibn 'Oumar avait l'habitude de mouiller ses vêtements pour alléger l'effet de la chaleur ou de la soif. En outre, l'humidité n'affecte pas le jeûne, car il ne s'agit pas de liquide qui pénètre dans l'estomac.

Question 35 : Si le jeûneur se rince la bouche ou aspire l'eau par les narines et qu'une quantité d'eau atteint son estomac, peut-on dire qu'il a rompu le jeûne ?

Réponse : Non, l'eau qui pénètre dans l'estomac involontairement quand on se rince la bouche ou aspire de l'eau pour nettoyer les narines, cela n'affecte pas la validité du jeûne. Allah dit :

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

﴿Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément.﴾ (33: 5)

¹ Cité par Abi Dawoud dans le livre du jeûne, chapitre du jeûneur qui verse de l'eau sur son corps (2365).



Question 36 : Quelle est la règle concernant l'usage du parfum pendant le jeûne ?

Réponse : Il n'y a pas de mal à se parfumer pendant le jeûne, mais il ne faut pas inspirer la fumée dégagée par l'encens, car cette dernière est composée de particules qui arrivent jusqu'à l'estomac.

Question 37 : La saignée du nez provoque-t-elle la rupture du jeûne ?

Réponse : Non, elle ne la provoque pas, quelle que soit la quantité du sang, car elle est involontaire.

Question 38 : Dans certains calendriers, il y a une case réservée au début du jeûne ou au temps de l'abstinence. Nous constatons que l'heure indiquée dans cette case intervient toujours dix à quinze minutes avant la prière de l'aube. Cette détermination de l'heure a-t-elle un fondement dans la Sunna ou s'agit-il plutôt d'une innovation dans la religion ?

Réponse : Il s'agit plutôt d'une innovation, car il n'y a rien dans la religion qui soutient une telle présomption. Allah dit dans le Saint Coran :

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

﴿Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit.﴾ (2: 187)

En plus, le Prophète ﷺ dit :

« إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ »

« Bilâl fait l'appel à la prière le soir, alors mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel d'Ibn Oum Maktoum, car il ne fait l'appel qu'après l'apparition de l'aube. »¹

Ainsi, toute durée d'abstinence proposée par les gens en plus de celle prescrite par Allah est invalide et fait partie de l'outrance, car cela fait partie de l'innovation dans la religion et le Prophète ﷺ dit :

« هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ »

« Que périssent les outranciers ! Que périssent les outranciers ! Que périssent les outranciers ! »²

Question 39 : Il y a une personne qui rompt le jeûne quand le soleil disparaît et que le muezzin appelle à la prière du Maghreb, alors qu'elle se trouve à l'aéroport. Cependant, après le décollage de l'avion, elle constate que le soleil se trouve encore à l'horizon, doit-elle arrêter de manger et de boire ?

Réponse : Non, cette personne ne doit pas arrêter de manger et de boire, car la rupture du jeûne est intervenue sur le sol au moment du coucher du soleil dans le lieu où elle se trouvait. Le Messager d'Allah ﷺ dit :

« إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَآذَبَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ »

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre du Hadith sur le début de l'abstention (1918) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre sur le fait que le jeûne commence à l'aube (1092).

² Cité par Mouslim dans le livre de la science, chapitre : Que périssent les outranciers (2670).

فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

« Si la nuit vient de ce côté, que le jour part de ce côté et que le soleil se couche, c'est le temps où le jeûneur rompt le jeûne. »¹

Si cette personne a rompu le jeûne quand le soleil s'est couché, alors qu'elle est encore à l'aéroport, la journée s'est achevée pour cette personne et elle n'est tenue de s'abstenir que le jour suivant. Par conséquent, elle n'est pas tenue de s'abstenir de manger et de boire dans ce cas.

Question 40 : Quelle est la règle concernant le jeûneur qui avale la glaire ou le crachat ?

Réponse : Si la glaire ou le crachat avalés n'atteint pas la bouche, le jeûne est valide, il n'y a pas de divergence sur cette question parmi les oulémas. Cependant, il y a une divergence d'opinions dans le cas où la glaire ou le crachat atteint la bouche.

Il y a des oulémas qui disent que la glaire et le crachat avalés provoquent la rupture du jeûne, car ils sont assimilés à la nourriture et aux boissons.

D'autres, par contre, disent qu'ils ne provoquent pas la rupture du jeûne, car ils ressemblent à la salive et cette dernière n'affecte pas la validité du jeûne, même si elle est avalée intentionnellement.

Quand les oulémas divergent sur une question, il faut se baser sur le Coran et la Sunna. La règle religieuse dit que quand nous avons des doutes de l'effet d'un acte ou d'un élément sur le culte, il faut donner la préférence à la validité de l'acte de culte et ainsi, nous dirons que le crachat avalé ne rompt pas le jeûne.

Nous conseillons donc aux gens de faire attention à ne pas tirer le crachat vers la bouche, mais s'il y arrive, ils doivent

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre du jeûne et de la rupture du jeûne pendant le voyage (1941).



le cracher, qu'ils soient en période de jeûne ou non. Mais dire qu'un élément quelconque provoque la rupture du jeûne a toujours besoin d'une règle claire du Coran ou de la Sunna.

Question 41 : Goûter la nourriture provoque-t-il la rupture du jeûne ?

Réponse : Non, il ne la provoque pas, à moins que la nourriture ne soit avalée. Mais, si cette nourriture pénètre dans l'estomac involontairement, le jeûne demeure valable.

Question 42 : Dire des paroles interdites pendant la journée durant le mois de Ramadan provoque-t-il la rupture du jeûne ?

Réponse : Quand nous lisons le verset qui dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

﴿Ô les croyants ! On vous a prescrit As-Siyâm comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété.﴾ (2: 183)

nous comprenons qu'il s'agit de la piété et de l'adoration d'Allah le Tout-Puissant. La piété signifie l'abandon des interdictions. Dans son sens général, elle signifie que le fidèle doit faire tout ce qui est prescrit et s'abstenir de tout ce qui est interdit. Le Prophète ﷺ dit à ce sujet :

« مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »



« Celui qui ne renonce ni à dire des mensonges ni à pratiquer des faussetés ou (des actes) d'ignorance, Allah n'a nul besoin qu'il se prive de boire ou de manger. »¹

Ainsi, nous comprenons que la personne qui jeûne est dans l'obligation de respecter les injonctions et de s'éloigner des interdits, que ce soit dans la parole ou l'acte. Elle ne doit pas médire des gens, elle ne doit pas mentir, elle ne doit pas rapporter des propos dans l'intention de nuire, elle ne doit pas vendre ce qui est illicite. En somme, celui qui jeûne est tenu d'abandonner tout ce qui est interdit par la religion. Une fois que le fidèle suit cette voie pendant un mois entier, il le fera le reste de l'année.

Malheureusement, un grand nombre de ceux qui jeûnent ne font pas la distinction entre le jour du jeûne et les autres jours, ils continuent de négliger les devoirs et de faire ce qui est interdit, notamment le mensonge, la tricherie et autre, aucun signe de jeûne n'apparaît sur eux. Même si ce comportement n'invalide pas le jeûne, il n'en demeure pas moins qu'il réduit leur récompense et peut même anéantir cette récompense auprès d'Allah.

Question 43 : Quel est le faux témoignage et invalide-t-il le jeûne ?

Réponse : Le faux témoignage est le plus grand des péchés majeurs. Il s'agit de témoigner de ce que nous ne savons pas et de dire le contraire de la vérité. Le faux témoignage n'invalide pas le jeûne, mais il réduit sa récompense auprès d'Allah.

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui ne s'abstient pas des mensonges pendant le jeûne (1903).

Question 44 : Quelles sont les valeurs morales du jeûne ?

Réponse : Parmi les valeurs morales prescrites dans le jeûne, il y a le fait de s'attacher à la piété et craindre Allah le Tout-Puissant en respectant Ses commandements et en s'éloignant de Ses interdits. Allah dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-siyâm comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » (2: 183)

Le Prophète ﷺ dit à ce sujet :

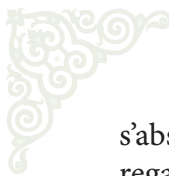
« مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »

« Celui qui ne renonce ni à dire des mensonges, ni à pratiquer des faussetés ou (des actes) d'ignorance, Allah n'a nul besoin qu'il se prive de boire ou de manger. »¹

Parmi les autres valeurs morales, il y a la charité et la bienfaisance envers les gens, surtout pendant le mois de Ramadan, car le Messager d'Allah ﷺ était le plus généreux des gens et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan durant lequel il rencontrait l'archange Gabriel pour étudier le Coran². Celui qui jeûne doit aussi s'éloigner des interdits, il doit notamment

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre de celui qui ne s'abs tient pas du faux témoignage pendant le jeûne (1903).

² Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre sur la générosité du Prophète surtout pendant le mois de Ramadan (1902).



s'abstenir de mentir, d'insulter, de jurer, de tricher, de trahir, de regarder ou d'écouter ce qui est interdit.

Parmi les bonnes manières de ce mois-ci, le *Souhour* qui doit être retardé, car le Prophète ﷺ disait :

« تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً »

« Prenez le *Souhour*, car il s'agit d'une bénédiction. »¹

Il est aussi recommandé de rompre le jeûne avec des dattes fraîches, sinon avec des dattes sèches, sinon avec de l'eau. La rupture du jeûne doit être faite aussitôt que le soleil se couche, car le Prophète ﷺ dit :

« ... لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَخَّلُوا الْفِطْرَ »

« Les gens ne cessent d'être dans une bonne voie tant qu'il se hâteront de rompre le jeûne. »²

Question 45 : Y a-t-il des invocations à dire pendant la rupture du jeûne ? Le jeûneur doit-il répéter ce que dit le muezzin ou continuer de manger ?

Réponse : L'invocation dite au moment de la rupture du jeûne a plus de chance d'être exaucée, car elle intervient à la fin d'un culte. En général, tant que l'homme est faible et son cœur est tendre, il devient plus proche du repentir et de la soumission totale à Allah le Tout-Puissant.

L'invocation est la suivante :

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre sur le fait que le *Souhour* constitue une bénédiction (1923) et par Mouslim dans le livre des vertus du *Souhour* (1095).

² Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre sur le fait de se hâter de rompre le jeûne (1957) et par Mouslim dans le livre des vertus du *Souhour* (1098).

« اللَّهُمَّ لَكَ صُيَّمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ »

« Ô Allah! J'ai jeûné pour Toi et j'ai rompu le jeûne de ce que Tu m'as pourvu. »

Il y a aussi le Hadith dans lequel le Prophète ﷺ disait au moment de la rupture du jeûne :

« ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ... إِنْ شَاءَ اللَّهُ »

« La soif s'est dissipée, les veines se sont mouillées et la récompense s'est confirmée, si Allah le veut. »¹

Même si ces deux Hadiths ont une chaîne faible de rapporteurs, certains oulémas les considèrent authentiques. Dans tous les cas, faire ces invocations ou d'autres qui viennent à l'esprit au moment de la rupture du jeûne est recommandé car ce moment est très propice pour invoquer Allah.

Quant à la question sur la répétition de ce que dit le muezzin au moment de la rupture du jeûne, il faut dire qu'il est acceptable de le faire, car le Prophète ﷺ dit :

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ »

« Quand vous entendez le muezzin, dites ce qu'il dit. »²

Ce Hadith concerne aussi le cas du Ramadan au moment de la rupture du jeûne.

¹ Cité par Abi Dawoud dans le livre du jeûne, chapitre de l'invocation au moment de la rupture du jeûne (2357).

² Cité par Al-Boukhârî dans le livre de l'appel à la prière, chapitre de ce qu'il faut dire quand on entend le muezzin (611) et par Mouslim dans le livre de la prière, chapitre sur la recommandation de répéter ce que le muezzin dit (384).

Question 46 : Que dites-vous de celui qui jeûne les six jours de Chawwâl, alors qu'il a encore des jours de Ramadan à jeûner ?

Réponse : La réponse se trouve dans le Hadith dans lequel le Messager d'Allah ﷺ dit :

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »

« Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis jeûne aussi six jours du mois de Chawwâl est comme s'il a jeûné toute l'année. »¹

Si cette personne a manqué des jours du mois de Ramadan et qu'elle jeûne six jours du mois de Chawwâl, quelle est la règle la concernant ?

Pour mieux clarifier cette question, nous donnons un exemple :

Un homme a jeûné vingt-quatre jours du mois de Ramadan, il lui reste donc six jours à jeûner. Ainsi, s'il jeûne six jours de Chawwâl avant de jeûner les six jours manqués, on ne peut pas dire qu'il a jeûné le mois de Ramadan, puis six jours de Chawwâl car la règle dit qu'une personne n'est considérée comme ayant jeûné le mois de Ramadan que lorsqu'elle achève le jeûne du mois entier. Par conséquent, la récompense du jeûne des six jours du mois de Chawwâl ne sera confirmée qu'après le jeûne des jours manqués du Ramadan.

Cette question n'entre pas dans le cadre de divergence entre les oulémas sur la possibilité de jeûner des jours en surérogation par celui qui n'a pas complété le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. La divergence d'avis qui existe ne concerne pas les six jours du mois de Chawwâl, car ces derniers dépendent du jeûne du mois de Ramadan. Leur récompense ne peut être obtenue que si le jeûne de Ramadan est complété.

¹ Cité par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre sur les six jours du mois de Chawwâl qu'il est recommandé de jeûner (1164).

Question 47 : Si un malade rompt le jeûne du mois de Ramadan et que, quatre jours après le début du mois il meurt, faut-il jeûner pour lui ?

Réponse : Si la maladie dont il souffre est inopinée, il n'est pas nécessaire de jeûner pour lui si cette maladie s'est poursuivie jusqu'à la mort, car Allah dit :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

«Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours» (2: 185)

Si ce malade ne meurt pas, il doit jeûner les jours qu'il a manqués, mais s'il meurt, il est déchargé de cette obligation religieuse étant donné qu'il n'a pas vécu jusqu'au jour où il est tenu de jeûner. On dit dans ce cas que cet homme est comme celui qui meurt durant le mois de Cha'bân. Par contre, si cet homme souffre d'une maladie incurable, il faut alors nourrir un pauvre pour chaque jour manqué.

Question 48 : Si un homme a manqué un jour de jeûne du mois de Ramadan mais qu'il n'a pas jeûné ce jour-là jusqu'à l'entrée du mois de Ramadan suivant, que doit-il faire ?

Réponse : Allah le Tout-Puissant dit :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

«Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours» (2: 185)



Si cet homme rompt le jeûne un jour du mois de Ramadan pour une excuse valable, il doit jeûner un autre jour conformément au commandement d'Allah le Tout-Puissant au cours de l'année. Il ne doit donc pas le remettre jusqu'à après le mois de Ramadan suivant. Aïcha , dit: « Parfois, j'avais des jours manqués du mois de Ramadan et je ne pouvais les jeûner que durant le mois de Cha'bân. »¹

Étant donné qu'elle est l'épouse du Prophète, le fait donc de dire qu'elle jeûnait les jours manqués pendant le mois de Cha'bân est une preuve suffisante sur la nécessité de jeûner ces jours avant le début du mois de Ramadan suivant. Si jamais ces jours ne sont pas jeûnés avant le début du mois de Ramadan suivant, il faut demander le pardon d'Allah, se repentir à Lui et regretter cet acte avant de jeûner ces jours, même après le deuxième Ramadan.

Question 49 : Quels sont les six jours de Chawwâl qu'il est préférable de jeûner ?

Réponse: Il est préférable de jeûner les six jours qui suivent la fête de la rupture du jeûne de manière consécutive, comme l'affirment les oulémas, car le Hadith dit: « Puis il jeûne aussi six jours de Chawwâl. » Il est donc nécessaire de se hâter de faire les bonnes œuvres, car ceci est plus valable pour l'homme et parce qu'il ne faut jamais rater les occasions pour faire des actes d'obéissance à Allah et se rapprocher de Lui, étant donné que nous ne savons pas ce qui se passera plus tard. Ainsi, hâter les actes de culte doit être un principe à suivre dans tous les cas, à chaque fois que cela s'avère valable.

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre sur la période où il faut jeûner les jours manqués du mois de Ramadan (1950).

Question 50 : L'homme peut-il choisir les jours à jeûner pendant le mois de Chawwâl ou bien sont-ils prédéterminés ? Si le musulman jeûne ces jours, deviennent-ils obligatoires chaque année ?

Réponse : Le Messager d'Allah ﷺ dit :

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »

« Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis jeûne aussi six jours du mois de Chawwâl est comme s'il a jeûné tout l'année. »¹

Ces six jours ne sont pas prédéterminés, le croyant peut les jeûner de son propre choix durant ce mois-ci. Il peut jeûner à son début comme il peut le faire au milieu ou à la fin. Il peut aussi ne pas les jeûner de manière consécutive. Allah nous a facilité le culte. Cependant, il est préférable de jeûner au début du mois, car cela entre dans le cadre du concours à faire le bien. Toujours est-il, le croyant est libre de choisir les jours qu'il préfère. Par ailleurs, il n'y a pas de mal à jeûner ces jours une année et à ne pas le faire une autre, car il ne s'agit pas d'un devoir.

Question 51 : Quelle est la règle concernant le jeûne du jour de 'Achourâ ?

Réponse : Quand le Prophète ﷺ arriva à Al Madina, il constata que les juifs jeûnaient le dixième jour du mois de Mouharram, il dit alors :

« أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ »

¹ Cité par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre sur les six jours du mois de Chawwâl, qu'il est recommandé de jeûner (1164).



« J'ai plus de devoirs envers Moïse que vous. » Il jeûna donc ce jour-là et ordonna à ses Compagnons de faire de même.¹

Selon un Hadith d'Ibn 'Abbâs ؓ et de son père, rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim, le Prophète ﷺ jeûna le jour de 'Achourâ et ordonna à ses Compagnons de le faire. Quand des gens s'enquirent auprès de lui sur les vertus de jeûner le jour de 'Achourâ, il dit :

« أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ »

« Je crois qu'Allah expie les péchés de l'année antérieure pour celui qui jeûne le jour de 'Achourâ. »²

Par la suite, il ordonna à ses Compagnons de se distinguer des juifs en jeûnant un jour avant le dix du mois de Mouharram ou un jour après.

Il est donc préférable de jeûner le neuf ou le onze du mois de Mouharram, en plus du dixième jour. Ainsi, frère musulman, il est très recommandé de jeûner le jour de 'Achourâ et le neuf du mois.

Question 52 : Quelle est la règle concernant le jeûne durant le mois de Cha'bân ?

Réponse : Jeûner pendant le mois de Cha'bân est une tradition du Prophète ﷺ et multiplier les jours de jeûne dans le mois est aussi une tradition du Prophète ﷺ. Aïcha ؓ, dit : « Je n'ai jamais vu le Prophète jeûner dans un mois plus que celui de

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre du jeûne de 'Achourâ (2004) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre du jeûne du jour de 'Achourâ (1130).

² Cité par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre sur le fait de recommander le jeûne de trois jours tous les mois ainsi que le jour de 'Arafât (1162).



Cha'bân, excepté pour Ramadan.¹ » Il est donc préférable de jeûner durant ce mois autant que possible.

Les oulémas disent que le jeûne durant le mois de Cha'bân est similaire aux prières facultatives qui dépendent des prières prescrites (Rawâtib). Un tel jeûne dépend de celui du mois de Ramadan. C'est donc pour cette raison qu'il est recommandé de jeûner durant le mois de Cha'bân et six jours du mois de Chawwâl, c'est-à-dire un jeûne surérogatoire avant et après le jeûne prescrit. En outre, le jeûne pendant le mois de Cha'bân est une préparation au jeûne prescrit de Ramadan ayant pour but de préparer le corps et l'esprit à cette obligation.

Question 53 : Si quelqu'un jeûne un jour et ne jeûne pas un jour et qu'une fois, le jour du jeûne coïncide avec un vendredi, peut-il jeûner ce jour ou non ?

Réponse : Oui, il peut jeûner le vendredi, le samedi, le dimanche ou tout autre jour, à condition qu'il soit habitué à jeûner un jour et à ne pas jeûner le jour suivant. Seuls les jours où il est interdit de jeûner font exception à cette règle. Si, par exemple, un homme a l'habitude de jeûner un jour et de ne pas jeûner un jour et qu'il arrive qu'il ne jeûne pas un jeudi et jeûne un vendredi, il peut le faire parce que dans ce cas, il n'a pas jeûné le vendredi en tant que vendredi, mais parce que son habitude de jeûne l'a imposé. Cependant, s'il s'agit d'un jour où il est interdit de jeûner, il doit abandonner le jeûne ce jour-là, comme le jour de la fête du sacrifice ou les jours de At-Tachrîq. De même, quand une femme jeûne un jour et ne le fait pas un jour et qu'il arrive qu'elle ait ses menstruations un jour de jeûne, elle ne doit pas jeûner.

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre du jeûne pendant le mois de Cha'bân (1969).

Question 54 : Qu'est-ce que le jeûne continu (Al-Wisâl) ? Est-il autorisé ?

Réponse : Le jeûne continu consiste à jeûner deux jours consécutifs. Or, le Prophète ﷺ interdit ce genre de jeûne, il dit :

« مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ »

« Celui qui veut continuer à jeûner, qu'il le fasse, mais jusqu'au moment du dernier repas de la nuit avant l'aube. »¹

Il est donc permis de jeûner jusqu'à l'aube, mais ce n'est pas un acte légiféré, car le Prophète ﷺ incita les gens à hâter la rupture du jeûne en disant :

« لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ »

« Les gens ne cessent d'être dans la bonne voie tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne. »²

Il a cependant autorisé la poursuite du jeûne jusqu'à l'aube seulement. Quand on lui dit : « Mais tu poursuis le jeûne le jour suivant Ô Messager d'Allah ! », il dit :

« إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ »

« Je ne suis pas dans la même situation que vous. »³

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre de la continuité du jeûne jusqu'à l'aube (1967).

² Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre sur le mérite du fait de se hâter de rompre le jeûne (1957) et par Mouslim dans le livre des vertus du Souhour (1098).

³ Cité par Al-Boukhârî dans le livre du jeûne, chapitre sur la bénédiction tirée du Souhour (1922) et par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre sur l'interdiction du jeûne continu (1102).



Question 55 : Quelle est la cause derrière l'interdiction du jeûne du vendredi spécifiquement ? Cette interdiction concerne-t-elle aussi le jeûne de jours manqués pendant le mois de Ramadan ?

Réponse : Le Prophète ﷺ dit :

« لَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ وَلَا لَيْلَتِهَا بِقِيَامٍ »

« Ne spécifiez pas le jour du vendredi par le jeûne ni sa veille par une Salât nocturne. »¹

La cause derrière cette interdiction est que le vendredi est une journée particulière, c'est une journée de fête de fin de semaine et l'une des trois fêtes légales qui sont la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, la fête du sacrifice et la fête de fin de semaine, le vendredi. Pour cette raison, il est défendu de jeûner le vendredi quand ce jeûne intervient ce jour-là spécifiquement et non en rapport avec une habitude de jeûne quelconque. Le vendredi est réservé pour les hommes à la prière du vendredi et à l'invocation d'Allah. Or, l'invocation ce jour-là est semblable à celle du jour de 'Arafât durant lequel il n'est pas licite au pèlerin de jeûner, car il est censé être occupé par les invocations et les prières. Nous savons tous que, quand nous avons plusieurs actes de culte à accomplir, il faut avancer certains d'entre eux et remettre les autres à plus tard.

Si quelqu'un nous dit qu'étant donné que le jeûne est défendu le jour du vendredi à l'instar des deux autres fêtes, pourquoi ne pas l'interdire carrément et dans tous les cas, au lieu de dire qu'il est défendu de le jeûner spécifiquement. Nous répondons à cette remarque en disant que le vendredi diffère des autres fêtes, car il se répète quatre fois tous les mois et c'est

¹ Cité par Mouslim dans le livre du jeûne, chapitre sur le fait que le jeûne du vendredi seul est déconseillé (1144).



pour cette raison qu'il n'a pas été défendu de le jeûner dans l'absolu. En outre, les deux autres fêtes représentent des significations qui ne se trouvent pas dans le vendredi.

Par contre, si une personne jeûne un jour avant ou après le vendredi, nous comprenons que le vendredi n'est pas désigné spécifiquement par ce jeûne, car il est accompagné par le jeudi ou le samedi.

S'agissant de la deuxième partie de la question qui concerne le fait de jeûner le vendredi pour un but surérogatoire ou pour jeûner des jours de jeûne manqués pendant le mois de Ramadan, nous disons que selon les textes, il est déconseillé de jeûner le vendredi, que ce jeûne soit réservé spécifiquement pour ce jour ou pour accomplir un jeûne prescrit manqué, à moins qu'on soit très occupé par son travail et qu'on ne peut jeûner les jours manqués que le vendredi. Dans ce cas, on peut le faire, car on est obligé.

Question 56 : Si une personne interrompt son jeûne surérogatoire par un élément provoquant la rupture du jeûne, aura-t-elle commis un péché ? Si le jeûne est interrompu par l'acte sexuel, doit-elle expier ?

Réponse : Si un homme fait un jeûne surérogatoire et qu'il rompt son jeûne au milieu de la journée en mangeant, en buvant ou en ayant un acte sexuel, il n'a pas péché, car celui qui entame un acte de culte facultatif, n'est pas tenu de le compléter, sauf pour le Hajj et la 'Oumra. Cependant, il est toujours recommandé qu'il le complète, mais s'il ne le fait pas, il n'est pas tenu d'expier, même s'il s'agit d'un acte sexuel.

Quand il s'agit du jeûne prescrit et que cet homme s'engage dans un acte sexuel avec sa femme, il aura péché, car il est interdit de le faire puisque le jeûne prescrit ne doit être interrompu que pour une cause valable. L'acte sexuel n'entraîne



l'expiation que s'il intervient pendant la journée du mois de Ramadan, quand cet homme a le devoir de jeûner. Remarquez que nous avons dit « *quand cet homme a le devoir de jeûner* », car celui qui est en voyage avec sa femme n'est pas tenu de jeûner et s'ils accomplissent un acte sexuel, ils ne sont pas tenus d'expier, mais seulement de jeûner les jours qu'ils ont manqués pendant leur voyage.

Question 57 : Quelle est la règle concernant la retraite rituelle ? Celui qui est en retraite peut-il sortir de la mosquée pour un besoin quelconque, pour manger ou pour se faire traiter ? Quels sont les sounans relatifs à la retraite rituelle et comment le Prophète ﷺ faisait-il sa retraite ?

Réponse : La retraite consiste à demeurer un certain temps dans une mosquée pour se livrer au culte d'Allah le Tout-Puissant. La retraite est aussi une tradition du Prophète ﷺ dans le but d'observer la Nuit du Destin. Allah a parlé de la retraite dans le Coran quand il dit :

﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ﴾

« *Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées.* » (2: 187)

Dans un Hadith rapporté dans le recueil de Hadiths authentiques, le Messager d'Allah ﷺ faisait une retraite rituelle dans la mosquée, ses Compagnons faisaient de même avec lui. »¹

La retraite est restée un acte rituel autorisé et n'a jamais été abrogé. Dans un Hadith rapporté dans le recueil de Hadiths authentiques, Aïcha رضي الله عنها, dit : « Le Prophète ﷺ avait l'habitude

¹ Cité par Al-Boukhârî dans le livre de la retraite rituelle, chapitre de la retraite rituelle (2036).

de se retirer dans la mosquée pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à sa mort, ses femmes se mirent à se retirer dans la mosquée après lui. »¹ Dans le recueil de Hadiths authentiques de Mouslim, Abou Saïd Al-Khoudri رضي الله عنه, dit que le Prophète ﷺ fit la retraite rituelle pendant les dix premiers jours du mois de Ramadan, puis les dix jours du milieu avant de dire :

إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ (يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ)
ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ
الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ

« Je fais la retraite rituelle dans la mosquée pendant les dix premiers jours afin d'observer la Nuit du Destin, puis je fais la retraite rituelle dans la mosquée pendant les dix jours suivants avant qu'on me dise que cette nuit intervient au cours des dix derniers jours, alors, celui qui veut faire cette retraite dans la mosquée, qu'il la fasse. »²

Ainsi, les gens firent la retraite rituelle avec lui. L'imam Ahmad dit : « Je ne connais personne parmi les oulémas qui contredit le fait que la retraite rituelle est une tradition du Prophète ﷺ. »

Ainsi, la retraite rituelle est un acte de culte reconnu par les textes et par l'avis unanime des oulémas.

La retraite rituelle a lieu dans les mosquées où la prière en commun est pratiquée dans tous les pays, car Allah dit :

﴿وَأَنْتُمْ عَلَىٰكُمْ فِي الْمَسْجِدِ﴾

1 Cité par Al-Boukhârî dans le livre de la retraite rituelle, chapitre de la retraite rituelle pendant les dix derniers jours (2026).

2 Cité par Al-Boukhârî dans le livre de la retraite rituelle, chapitre de la retraite rituelle pendant les dix derniers jours (2027).



«pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées» (2: 187)

Il est préférable de faire la retraite rituelle dans la mosquée où la prière du vendredi est pratiquée. Comme ça, le fidèle n'aura pas besoin de sortir de la mosquée. Sinon, il doit sortir tôt pour se rendre à la mosquée où les gens font la prière du vendredi.

Le fidèle qui se trouve en retraite rituelle ne doit s'occuper que par les actes de culte voués à Allah le Tout-Puissant dont notamment la récitation du Coran, la prière et l'invocation d'Allah. Cependant, il n'y a pas de mal à parler un peu avec ses compagnons, surtout quand la conversation est utile.

Il est interdit à celui qui fait la retraite rituelle d'avoir des actes sexuels ou des préliminaires à un tel acte.

S'agissant de la sortie de la mosquée pendant la retraite rituelle, les oulémas ont convenu qu'il y a trois règles régissant cette sortie :

- **La première :** Cette sortie est autorisée, il s'agit bien entendu de la sortie causée par une obligation acceptée par la religion, notamment la prière du vendredi dans une autre mosquée, manger et boire dans le cas où ils ne sont pas livrés à lui. La personne en retraite peut également sortir pour faire les ablutions, se laver ou faire ses besoins naturels.
- **La deuxième :** La personne en retraite rituelle peut sortir pour s'acquitter d'un acte d'obéissance recommandé, notamment rendre visite à un malade ou participer à des obsèques. Dans ce cas, elle doit avoir conditionné cela au début de sa retraite rituelle, sinon une telle sortie n'est pas permise.



- **La troisième :** La personne en retraite rituelle peut sortir pour un but qui n'invalide pas sa retraite, notamment se rendre chez elle, faire des achats ou pour avoir un contact sexuel avec sa femme. Ces motifs ne sont pas tolérés pendant la retraite rituelle, avec ou sans condition.





SOMMAIRE

Question 1 : Quel est le but visé par la prescription du jeûne ? 6

Question 2 : Il y a des gens qui revendiquent que le croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan et des autres mois à Makka doit être le seul valide afin d'assurer l'unité de la nation. Que dit votre Éminence sur ce sujet ? 7

Question 3 : Quand une personne qui jeûne voyage de son pays à un autre et qu'on annonce l'observation du croissant du début du mois de Chawwâl, doit-elle rompre le jeûne avec eux, même si les habitants de son pays d'origine n'ont pas encore observé ce croissant ? 10

Question 4 : La personne qui exerce un travail dur qui rend difficile le jeûne, peut-elle rompre le jeûne ? 11

Question 5 : Une jeune fille a eu ses menstrues, mais elle continue de jeûner par ignorance. Que doit-elle faire ? 11

Question 6 : Un homme n'a pas jeûné le mois de Ramadan à cause de son travail qui lui assure sa subsistance ainsi que celle de sa progéniture. Quelle est la règle le concernant ? 12

Question 7 : Quels sont les cas où il est permis de rompre le jeûne ? 13

Question 8 : Un homme s'est couché la veille de Ramadan avant que le début de ce mois ne soit confirmé. Il n'a pas eu l'intention de jeûner, mais quand il se réveille, il se rend compte, après l'apparition de l'aube, que le Ramadan a commencé ce jour-là. Que doit-il faire dans ce cas ? 14

Question 9 : Quand quelqu'un rompt le jeûne pour une excuse valable et que plus tard dans la journée, cette excuse cesse d'exister, doit-il s'abstenir pour le reste de la journée ? 15



Question 10 : Les médecins ont interdit à une femme qui souffre d'une coagulation sanguine de jeûner. Quelle est la règle la concernant ? 16

Question 11 : Quand et comment se font la prière et le jeûne du voyageur ? 17

Question 12 : Quelle est la règle concernant le jeûne du voyageur en peine ? 20

Question 13 : Quelle est la règle concernant le jeûne du voyageur sachant que le voyage aujourd'hui est plus confortable et ne cause aucune peine ? 21

Question 14 : Quand celui qui jeûne arrive à Makka, peut-il rompre le jeûne pour avoir la force de faire les rites de la 'Oumra ? 22

Question 15 : Est-il permis à la femme qui allaite de ne pas jeûner ? Comment doit-elle jeûner les jours qu'elle aura rompus ? Peut-elle nourrir des pauvres au lieu de cela ? 24

Question 16 : Si celui qui jeûne passe la plupart de la journée étendu à cause de la faim et de la soif, ce comportement affecte-t-il son jeûne ? 25

Question 17 : Faut-il avoir l'intention de jeûner chaque jour du mois de Ramadan ou suffit-il d'avoir l'intention de jeûner la totalité du mois ? 25

Question 18 : Si quelqu'un a l'intention de rompre le jeûne sans le faire, le considère-t-on comme ayant rompu le jeûne ? 26

Question 19 : Quelle est la règle concernant celui qui mange par distraction et quel est le devoir de celui qui le constate ? 26

Question 20 : Quelle est la règle concernant l'usage du kohol pendant le jeûne ? 28

Question 21 : Quelle est la règle concernant l'usage du Siwâk et du parfum par celui qui jeûne ? 29

Question 22 : Quels sont les actes qui invalident le jeûne ? 30

Question 23 : Quelle est la règle concernant l'atomiseur utilisé par celui qui souffre de problèmes respiratoires alors qu'il jeûne ? 37

Question 24 : Le vomissement provoque-t-il la rupture du jeûne ? 37

Question 25 : Si celui qui jeûne constate du sang dans sa gencive, considère-t-il qu'il a rompu son jeûne ? 38

Question 26 : Si la femme qui avait les menstrues se purifie de cet état avant l'aube et se lave après le lever du soleil, peut-elle jeûner ? 38

Question 27 : Quelle est la règle du jeûneur qui se fait arracher une dent durant le jeûne ? 39

Question 28 : Quelle est la règle du jeûneur qui fait des analyses de sang pendant le jeûne ? 40

Question 29 : Si le jeûneur se masturbe, a-t-il rompu le jeûne et doit-il expier ? 40

Question 30 : Quelle est la règle concernant celui qui sent le parfum durant le jeûne ? 41

Question 31 : Quelle est la différence entre l'inspiration de l'encens et l'utilisation de gouttes pour le nez ? Pourquoi le premier entraîne la rupture et le second ne l'entraîne pas ? 41

Question 32 : Quelle est la règle concernant les gouttes pour les yeux, le nez et les oreilles pour le jeûneur ? 41

Question 33 : Quelle est la règle concernant celui qui éjacule dans son sommeil durant le jeûne ? 42



Question 34 : Est-il permis au jeûneur de se rafraîchir avec de l'eau ? 43

Question 35 : Si le jeûneur se rince la bouche ou aspire l'eau par les narines et qu'une quantité d'eau atteint son estomac, peut-on dire qu'il a rompu le jeûne ? 43

Question 36 : Quelle est la règle concernant l'usage du parfum pendant le jeûne ? 44

Question 37 : La saignée du nez provoque-t-elle la rupture du jeûne ? 44

Question 38 : Dans certains calendriers, il y a une case réservée au début du jeûne ou au temps de l'abstinence. Nous constatons que l'heure indiquée dans cette case intervient toujours dix à quinze minutes avant la prière de l'aube. Cette détermination de l'heure a-t-elle un fondement dans la Sunna ou s'agit-il plutôt d'une innovation dans la religion ? 44

Question 39 : Il y a une personne qui rompt le jeûne quand le soleil disparaît et que le muezzin appelle à la prière du Maghreb, alors qu'elle se trouve à l'aéroport. Cependant, après le décollage de l'avion, elle constate que le soleil se trouve encore à l'horizon, doit-elle arrêter de manger et de boire ? 45

Question 40 : Quelle est la règle concernant le jeûneur qui avale la glaire ou le crachat ? 46

Question 41 : Goûter la nourriture provoque-t-il la rupture du jeûne ? 47

Question 42 : Dire des paroles interdites pendant la journée durant le mois de Ramadan provoque-t-il la rupture du jeûne ? 47

Question 43 : Quel est le faux témoignage et invalide-t-il le jeûne ? 48

Question 44 : Quelles sont les valeurs morales du jeûne ? 49

Question 45 : Y a-t-il des invocations à dire pendant la rupture du jeûne ? Le jeûneur doit-il répéter ce que dit le muezzin ou continuer de manger ? 50

Question 46 : Que dites-vous de celui qui jeûne les six jours de Chawwâl, alors qu'il a encore des jours de Ramadan à jeûner ? 52

Question 47 : Si un malade rompt le jeûne du mois de Ramadan et que, quatre jours après le début du mois il meurt, faut-il jeûner pour lui ? 53

Question 48 : Si un homme a manqué un jour de jeûne du mois de Ramadan mais qu'il n'a pas jeûné ce jour-là jusqu'à l'entrée du mois de Ramadan suivant, que doit-il faire ? 53

Question 49 : Quels sont les six jours de Chawwâl qu'il est préférable de jeûner ? 54

Question 50 : L'homme peut-il choisir les jours à jeûner pendant le mois de Chawwâl ou bien sont-ils prédéterminés ? Si le musulman jeûne ces jours, deviennent-ils obligatoires chaque année ? 55

Question 51 : Quelle est la règle concernant le jeûne du jour de 'Achourâ ? 55

Question 52 : Quelle est la règle concernant le jeûne durant le mois de Cha'bân ? 56

Question 53 : Si quelqu'un jeûne un jour et ne jeûne pas un jour et qu'une fois, le jour du jeûne coïncide avec un vendredi, peut-il jeûner ce jour ou non ? 57

Question 54 : Qu'est-ce que le jeûne continu (Al-Wisâl) ? Est-il autorisé ? 58



Question 55 : Quelle est la cause derrière l'interdiction du jeûne du vendredi spécifiquement ? Cette interdiction concerne-t-elle aussi le jeûne de jours manqués pendant le mois de Ramadan ?

59

Question 56 : Si une personne interrompt son jeûne surrogatoire par un élément provoquant la rupture du jeûne, aurait-elle commis un péché ? Si le jeûne est interrompu par l'acte sexuel, doit-elle expier ?

60

Question 57 : Quelle est la règle concernant la retraite rituelle ? Celui qui est en retraite peut-il sortir de la mosquée pour un besoin quelconque, pour manger ou pour se faire traiter ? Quels sont les sounans relatifs à la retraite rituelle et comment le Prophète ﷺ faisait-il sa retraite ?

61



JE PARTAGE CE EBOOK

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
**SUR LE JEÛNE
ET D'AUTRES ADORATIONS ?**

Rendez vous dans votre Maktaba Tawhid !



www.maktaba-tawhid.fr